

1500115-71.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... para a defesa em 08/05/2019)

- Roubo majorado (pena extinta em 02/04/2018)

- Furto (trânsito para a defesa em 18/10/2019)

- Poluição ambiental (trânsito para a defesa em 15/09/2020)

Diante de tal elenco, parece-me possível concluir, com razoável dose de verossimilhança, que se trata de pessoa imersa, quiçá irremediavelmente, na criminalidade, tratando-se do conhecido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500115-71.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500115-71.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAL WANDERSON ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, KAL WANDERSON ROCHA, em hora e local descritos na inicial acusatória, subtraiu para si os bens pertencentes à vítima Mercado Ayumi.

Em razão dos fatos, foi denunciado com incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Denúncia recebida à fl. 84. Audiência de instrução realizada por meio audiovisual.

Decido.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é procedente.

Às provas.

O representante da vítima, inquirido em juízo, confirmou a ocorrência do delito, noticiando não ser o único delito praticado pelo réu contra o estabelecimento.

O policial civil José Alencar, ouvido em juízo, confirmou o depoimento administrativo de fl. 03.

O réu não foi interrogado em solo judicial, porque revel (revelia decretada à fl. 139). Na seara policial havia ficado em silêncio (fl. 10).

A condenação é manifesta, pois. Não há falar em adoção do princípio da insignificância, como pleiteado pela nobre defesa técnica, vez que o réu é delinquente contumaz, como será explicado adiante. O decreto de atipicidade do fato significaria verdadeira “carta branca” para o prosseguimento de sua trajetória criminosa. Assim, conforme jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. ÓBICE. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o réu possui reiteração delitiva em delitos contra o patrimônio, inclusive com condenação definitiva, circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do entendimento pacífico deste Tribunal Superior.

2. A reincidência do réu obsta a fixação do regime inicial aberto e também a substituição, eis que a medida não se mostra socialmente recomendável. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no HC 705.074/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

2. Passo a dosar a pena.

Na primeira fase não existe circunstância judicial digna de consideração em desfavor do réu.

Na segunda etapa, conforme certidão de fls. 34/40, o réu possui as seguintes condenações definitivas, todas aptas a gerar reincidência:

- Furto (trânsito para a defesa em 29/08/2018)
- Furto (trânsito para a defesa em 08/05/2019)
- Roubo majorado (pena extinta em 02/04/2018)
- Furto (trânsito para a defesa em 18/10/2019)
- Poluição ambiental (trânsito para a defesa em 15/09/2020)

Diante de tal elenco, parece-me possível concluir, com razoável dose de verossimilhança, que se trata de pessoa imersa, quiçá irremediavelmente, na criminalidade, tratando-se do conhecido “ladrão profissional”, é dizer, aquele que faz da rapinagem do patrimônio alheio o seu meio de vida, o seu leitmotiv. O país não tolera mais esse tipo de conduta.

Como forma de tentar combater tal disfunção social, entendo que a reprimenda deve alcançar o limite máximo previsto em abstrato, única forma de dar cabo dos objetivos jurídico-penais inscritos no art. 59, caput, do estatuto penal, quais sejam, a reprovação e a prevenção do crime. Ora, se o legislador estipulou um teto para o apenamento da conduta é porque admite que, em concreto, o escarmento possa atingir tal marca.

Sanção fixada em 4 anos de reclusão.

Na última etapa, nada a considerar.

3. Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme

de Souza. Código Penal Comentado. 7. edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 360. Em segundo momento, atento às condições financeiras do réu, estipulo o dia-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

4. O regime inicial deverá ser o fechado, em virtude da múltipla reincidência dolosa.

5. Ante o exposto, declaro o réu KAL WANDERSON ROCHA incurso no art. 155, caput, do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 360 dias-multa cada, com cada dia-multa montando em 10/30 do salário mínimo.

6. O réu deve ser intimado desta sentença pessoalmente, em seu endereço. Se não for encontrado, expeça-se edital.

7. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

8. Custas na forma da legislação estadual.

9. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

10. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA